

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ולדימיר בליאק

פ/25/746

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי ביטוח מופחתים בעד עובד בעבודה מהבית),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 340 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 340, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), שיעור דמי הביטוח בענף נפגעי עבודה לגבי עובד המועסק בהסדר עבודה מהבית, בידי מעסיק של 20 עובדים לפחות, יהיה שיעור הנמוך בעשירית מהשיעור לפי אותו סעיף קטן, בעד כל יום עבודה בשבוע שבו מועסק העובד בביתו, ולא פחות ממחצית השיעור לפי הסעיף הקטן האמור.

(2) השר רשאי לקבוע שיעור אחר לדמי ביטוח נפגעי עבודה לגבי עובד המועסק בהסדר עבודה מהבית, בכלל או לסוגי עובדים או מעסיקים.

(3) לעניין סעיף קטן זה, "הסדר עבודה מהבית" – הסדר בין העובד ובין מעסיקו המאפשר לעובד לבצע באופן קבוע את העבודה מביתו, בכל ימי העבודה בשבוע או במספר ימים מימי העבודה השבוע."

דבריו הסבר

ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה הביאה עימה סגר כולל על מדינת ישראל. הדבר דרש משוק העבודה מציאת פתרונות מהירים ובהתאם חלקים רבים משוק העבודה עברו למודל עבודה מבית העובד, באמצעות פתרונות טכנולוגיים זמינים שונים, אשר הוכחו כמוצלחים במיוחד.

הסדר עבודה מהבית טומן בחובו יתרונות רבים עבור שוק העבודה. כך למשל, יכולים ליהנות מעבודה מהבית עובדים בעלי משפחות ועובדים בעלי מוגבלויות שונות. בהתאם, עבודה מהבית מפחיתה באופן משמעותי את מספר ההיעדרויות מהעבודה בשנה.

מעבר לכך, עבודה מהבית מאפשרת לעובד לעבוד גם כאשר הוא אינו מתגורר בסמוך למקום העבודה.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

בישראל, בה מרבית תעשיית העילית ממוקמת בגוש דן ובמרכז הארץ, אפשרויות תעסוקה מהבית פותחות עולם שלם של הזדמנויות גם עבור עובדים המתגוררים בפריפריה.

כמו כן, עבודה מהבית טומנת בחובה יתרונות סביבתיים של הפחתת מספר הרכבים או הנוסעים בדרך ותורמת לניצול מקסימלי של יום העבודה.

מטרת הצעת החוק היא לעודד מעסיקים לאפשר לעובדיהם לעבוד בהסדר עבודה גמיש המאפשר עבודה מהבית באמצעות הפחתת שיעור דמי הביטוח שהם משלמים בעד ביטוח נפגעי עבודה.

עבודה מהבית חשובה לעולם העבודה שכן היא תגביר את יעילות ופריון העובדים, תחזק את מחויבותם לארגון ותאפשר לארגונים גישה למאגר איכותי של כוח אדם, שכיום אינו נכנס לעולם העבודה בשל חוסר היכולת לשלב בין חיי עבודה למשפחה ופנאי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורנה ברביבאי (פ/1522/23; הוסרה מסדר היום ביום כ' באלול התש"ף (9 בנובמבר 2020); פ/766/24).

הצעת החוק זהה לפ/766/24 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)